

予備独自問題 R3-15

(配点：2)

月 日

月 日

逮捕・勾留に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕することができ、以後も被疑者に逮捕状を示す必要はない。
- イ. 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕した場合には、留置の必要がないと思料するときでも、これを釈放することなく、被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致しなければならない。
- ウ. 窃盗の事実で逮捕した後に釈放した被疑者を同一の窃盗の事実で再び逮捕することが許される場合もある。
- エ. 検察官は、恐喝及び傷害の事実で逮捕した被疑者につき、その逮捕中に、同一の事実が強盗致傷罪に当たると疑うに足りる相当な理由が生じた場合には、強盗致傷罪で勾留を請求することができる。
- オ. 検察官は、逮捕した被疑者につき、逮捕中に公訴を提起することはできず、勾留を請求するか、又は釈放しなければならない。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No52	逮捕・勾留	正答率
予備R3-15	正解	87%
	4	

ア 誤っている

201 条 1 項、2 項・73 条 3 項。「逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない」(201 条 1 項) のが原則である。もっとも、逮捕状を所持しないため被疑者にこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて被疑者を逮捕することができる (逮捕状の緊急執行)。ただし、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない (201 条 2 項・73 条 3 項)。したがって、本記述は誤っている。

イ 誤っている

203 条 1 項は、「留置の必要がないと料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から 48 時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない」と定める。したがって、本記述は誤っている。

ウ 正しい

199 条 3 項は、「第 1 項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があったときは、その旨を裁判所に通知しなければならない」と規定し、また、規則 142 条 1 項 8 号は、「同一の犯罪事実又は現に捜査中である他の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があったときは、その旨及びその犯罪事実」を逮捕状請求書の記載要件としているから、同一の事件について再び逮捕される場合があることを想定している。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい

逮捕前置主義 (207 条 1 項・204 条ないし 206 条参照) にいう前置されるべき逮捕とは、勾留の被疑事実と同一の事実に基づく逮捕でなければならない (事件単位の原則)。本記述では、恐喝及び傷害の事実で逮捕した被疑者につき、その逮捕中に、同一の事実が強盗致傷罪に当たると疑うに足る相当な理由が生じていることから、強盗致傷罪で勾留請求しており、逮捕の被疑事実と勾留の被疑事実が同一であるといえるから、勾留請求を認めても逮捕前置主義に反しない。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

規則 164 条 1 項柱書、同条項 2 号。規則 164 条 1 項柱書は、「起訴状には、法第 256 条に規定する事項の外、次に掲げる事項を記載しなければならない」とし、同条項 2 号は、「被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨」を規定しているから、逮捕中の公訴提起がありうることを想定している。したがって、本記述は誤っている。

以上により、正しい記述はウとエであり、したがって、正解は肢 4 となる。